HABEAS CORPUS 279.042 ESPÍRITO SANTO

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
PACTE.(S)	: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
IMPTE.(S)	: PALOMA MAROTO GASIGLIA
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.060.162/ES, nos termos da seguinte ementa:

> PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
>
> 2. Em relação à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação delitiva. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes.

3. Quanto ao comportamento da vítima, a Corte de origem consignou que esta não influenciou na fixação das reprimendas basilares de ambos os crime, não havendo interesse recursal, no ponto.

4. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, em face da vítima Keila Leite Vieira Rosetti, uma vez que a ofendida sofreu enorme abalo psíquico, verificado pelo juiz na audiência, bem como pelo fato de ela ter sido subjugada à violência desnecessária, sendo puxada pelos cabelos e pescoço. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do gravíssimo crime praticado, transcendendo a normalidade.

5. Por outro lado, quanto à argumentação da defesa no sentido de que a violência exacerbada na prática criminosa não poderia ser atribuída diretamente ao ora acusado, e apenas ao corréu, sabe-se que para a confirmação dessa tese necessário seria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido em atenção a Súmula 7/STJ. Como se isso não bastasse, é cediço que, nos crimes praticados em concurso de pessoas, o nosso Código Penal adotou a teoria monista, segundo a qual, ainda que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

> sujeitos. Assim, ainda que o envolvido não tenha sido o autor direto da violência real perpetrada contra as vítimas, tal circunstância se comunica, salvo se fosse demonstrada a presença de dolo distinto no momento da prática da conduta, o que não foi comprovado. E, novamente, para reverter essa conclusão, imprescindível seria o revolvimento de fatos e provas, descabido no âmbito do recurso especial.
>
> 6. Não há qualquer ilegalidade na aplicação de fração inferior à 1/6 referente à atenuante, tendo em vista que foi reconhecida a confissão qualificada. É que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão qualificada ou parcial não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.
>
> 7. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 41).

Nesta impetração, a defesa insurge-se unicamente quanto ao *quantum* de redução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, *d*, do Código Penal — CP.

Alega que, embora a sentença tenha reconhecido expressamente a confissão espontânea do paciente, reduzindo a pena em 6 meses e 10 dias-multa, não indicou a fração utilizada nem apresentou justificativa concreta para a aplicação de redução inferior ao parâmetro de 1/6. Ressalta que o paciente, além de admitir sua participação nos roubos, colaborou com as investigações, identificando e reconhecendo os corréus em álbum fotográfico apresentado na delegacia, circunstância que deveria ter sido considerada na definição da intensidade da atenuante.

Argumenta que a natureza qualificada da confissão, posteriormente invocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES e pelo Superior Tribunal de Justiça, não dispensa a necessidade de fundamentação concreta e individualizada para a fixação de redução

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

inferior a 1/6. Sustenta que a motivação apresentada pelas instâncias revisoras não poderia suprir a ausência de justificativa na sentença condenatória, tampouco demonstraria a proporcionalidade do abatimento aplicado.

Aduz, ainda, que a sentença adotou a mesma redução nominal de 6 meses e 10 dias-multa para penas-base distintas, fixadas em 5 anos e 6 meses e em 6 anos de reclusão, sem esclarecer o critério utilizado. Defende que essa ausência de uniformidade e de fundamentação impede o controle da proporcionalidade da dosimetria e torna arbitrária a redução aplicada.

Afirma, também, que a pretensão não se fundamenta na aplicação retroativa de orientação jurisprudencial mais favorável, mas na existência de ilegalidade originária na individualização da pena, decorrente da ausência de motivação adequada. Invoca, nesse sentido, o RHC 202.184/ES, desta Suprema Corte, e o Tema 1.194 do STJ, para sustentar a necessidade de fundamentação idônea na definição da intensidade da atenuante, inclusive nos casos de confissão qualificada.

Por fim, argumenta que a ilegalidade pode ser constatada a partir das próprias decisões judiciais, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, passível de correção pela via do *habeas corpus*. Pretende, assim, o refazimento da segunda fase da dosimetria, com a indicação de critério concreto e fundamentação individualizada para a redução decorrente da confissão espontânea ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6.

Ao final, requer:

> a) o recebimento e processamento do presente *habeas corpus*;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

> b) a concessão da medida liminar, nos termos do item V, para suspender os efeitos da dosimetria no ponto relativo à redução aplicada pela confissão espontânea e determinar o recálculo provisório da pena, com aplicação do parâmetro de 1/6, ou providência equivalente destinada a impedir a execução do excesso decorrente da fração não fundamentada;
>
> c) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora;
>
> d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República;
>
> e) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a existência de constrangimento ilegal na dosimetria e determinar a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade e da pena de multa;
>
> f) subsidiariamente, a cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no ponto relativo à confissão, com determinação para que o Tribunal de origem refaça a segunda fase da dosimetria, indicando fração concreta e fundamentação individualizada para a redução da confissão, vedada a manutenção de redução inferior a 1/6 baseada apenas na classificação da confissão como qualificada;
>
> g) por fim, que todas as comunicações processuais sejam realizadas em nome de PALOMA MAROTO GASIGLIA, OAB/ES 20.217 (doc. 1, pp. 10-11).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal somente admite a utilização do *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

É o que ocorre no caso sob exame.

No tocante à incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, *d*, do Código Penal — CP), o Juízo sentenciante aplicou a mesma redução de 6 meses às penas fixadas em relação a ambas as vítimas, nos seguintes termos:

> 5. ATENUANTE DE CONFISSÃO.
>
> As circunstâncias atenuantes previstas no Código Penal independem da tipicidade e servem para atenuar a culpabilidade e a pena do réu. Nesse sentido, o art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal Brasileiro, prevê como circunstância atenuante da pena a confissão espontânea do crime perante a Autoridade.
>
> **Como se vê dos autos, os réus Marco Antônio Galdino Júnior (embora de maneira qualificada)** e Raony Damm de Oliveira confessaram espontaneamente, livres de qualquer coação, a prática dos crimes de roubo qualificado, e de disparo de arma de fogo (Raony), na esfera policial".
>
> [...]
>
> **1. QUANTO AO RÉU MARCO ANTÔNIO GALDINO JÚNIOR**
>
> 1.1. EM RELAÇÃO À VITIMA GUSTAVO SILVA BESSAS
>
> [...]
>
> Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

> 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base eu **05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão** e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
>
> Verifico a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, *d*, do CPB), **motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses** e 10 (dez) dias-multa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
>
> [...]
>
> 1.2. EM RELAÇÃO À VÍTIMA KEILA LEITE VIEIRA ROSETTI
>
> Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em **06 (seis) anos de reclusão** e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
>
> [...]
>
> Verifico a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, *d*, do CPB), motivo pelo qual **reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses** e 10 (dez) dias-multa, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (doc. 3, pp. 30-32 — grifei).

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em revisão criminal, limitou-se a assentar as seguintes premissas para manter essa redução:

> Prosseguindo, acerca do patamar de redução da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, e diversamente do sustentado pela defesa, entendo que a magistrada sentenciante fundamentou satisfatoriamente **a aplicação de fração minorante inferior à 1/6 (um sexto)**, que é aquela atualmente recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a confissão ter se dado de forma qualificada, ou seja, com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes. Senão, vejamos:
>
> "As circunstâncias atenuantes previstas no Código Penal independem da tipicidade e servem para atenuar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

> culpabilidade e a pena do réu. Nesse sentido, o art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal Brasileiro, prevê como circunstância atenuante da pena a confissão espontânea do crime perante a Autoridade.
>
> **Como se vê dos autos, os réus Marco Antônio Galdino Júnior (embora de maneira qualificada)** e Raony Damm de Oliveira confessaram espontaneamente, livres de qualquer coação, a prática dos crimes de roubo qualificado, e de disparo de arma de fogo (Raony), na esfera policial".
>
> Ademais, é relevante destacar que a r. sentença foi proferida em 16/03/2021, momento no qual **a utilização de patamar inferior à 1/6 (um sexto) da pena-base para a confissão qualificada, era plenamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores**. Senão, vejamos:
>
> [...]
>
> Dessa maneira, conforme amplamente demonstrado, e **não tendo a defesa comprovado a presença de qualquer dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, conclui-se que a presente ação revisional possui nítido caráter de reanálise de matérias já decididas pelas instâncias ordinárias**, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio (doc. 6, pp. 24-25 — grifos meus e no original).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos para justificar a manutenção da redução da pena em patamar inferior à fração de 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória:

> Prosseguindo, não há qualquer ilegalidade na aplicação de fração inferior à 1/6 referente à atenuante, tendo em vista que foi reconhecida a confissão qualificada.
>
> É que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão qualificada ou parcial não deve ter o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

> mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena [...]. (doc. 7, p. 51).

Como se vê, na segunda fase da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau **não apresentou fundamentação específica para justificar a redução de 6 meses** aplicada a cada uma das penas-base fixadas na primeira etapa, *quantum* significativamente inferior ao correspondente à fração de 1/6, adotado de maneira uniforme, apesar da diferença entre as reprimendas inicialmente estabelecidas, de 5 anos e 6 meses em relação à vítima Gustavo e de 6 anos de reclusão em relação à vítima Keila.

A ausência de fundamentação específica não apenas inviabilizou a aferição da idoneidade do critério adotado, como também resultou em reduções proporcionalmente distintas, uma vez que o abatimento uniforme de 6 meses correspondeu à fração de 1/11 para a primeira pena-base e de 1/12 para a segunda, sem que o Juízo sentenciante apresentasse justificativa para a adoção desses patamares.

Com efeito, não se identifica motivação idônea para a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar significativamente inferior à fração de 1/6, sobretudo quando se observa que, na incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal — CP), foi adotada precisamente essa fração, correspondente ao mínimo legal, para majorar a pena mais grave, relativa aos delitos praticados em desfavor da vítima Keila Leite Vieira Rosetti.

Nesse contexto, verifico que **nem o Juízo sentenciante nem o Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e individualizada** capaz de justificar a redução das penas em patamar inferior a 1/6, apesar do reconhecimento expresso da atenuante da confissão espontânea.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

Vislumbro, portanto, discrepância relevante na dosimetria da pena, decorrente da ausência de motivação idônea para o *quantum* de redução aplicado, circunstância que autoriza, excepcionalmente, a intervenção desta Suprema Corte para corrigir a ilegalidade constatada.

Nesse sentido, destaco:

> **Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido**.
>
> 1. "Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores" (RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13).
>
> 2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto.
>
> 3. Agravo regimental provido (RHC 202.184 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffolli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021 — grifo no original).

Posto isso, concedo a ordem de *habeas corpus*, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar que o Juízo da Execução Penal competente proceda ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F

recálculo da pena imposta ao paciente, aplicando, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, *d*, do Código Penal.

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F0D-E914-2803-93C5 e senha A334-F671-D6F2-703F